

1500444-95.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd. Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500444-95.2022.8.26.0548 controle: 2022/000154

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2035369/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22874848 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 485/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2035369 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2035369/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2035369/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2035369 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 485/22/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR SAMUEL WAGNER CAMARGO SOARES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

IGOR SAMUEL WAGNER CAMARGO SOARES, RG 58.092.194/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Aos 08/02/2022 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 84/85). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação (fls. 140), apresentando defesa preliminar (fls. 135/138). A denúncia foi recebida aos 21/03/2022 (fls. 159/160), sendo o acusado citado aos 01/04/2022 (fls. 200). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão como atenuante e aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletins de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína (fls. 07/16, 19/20, 35/38, 42/44, 145/148 e 220/230). Também foi juntado aos autos o laudo do caderno apreendido e as imagens complementares da perícia (fls. 173/178 e 231/235). A autoria é certa e segura. Com efeito, por ocasião do flagrante, quando já se encontrava assistido por Advogado, o acusado admitiu que estava na posse de 4 (quatro) porções de cocaína para venda. Em Juízo se retratou, alegando que é usuário e havia recebido tais porções e mais R\$10,00 (dez reais) em dinheiro apenas para ficar de "olheiro" na biqueira. Ao avistar as viaturas policiais tentou fugir, foi atropelado por uma delas e agredido pelos policiais. Desconhece o restante da droga apreendida, assim como a balança e o caderno. Sobre as alegadas agressões, observo desde já que o laudo de corpo de delito a que foi submetido o réu (fls. 143/144) constatou a existência apenas de ferimentos compatíveis com o atropelamento por ele mesmo narrado. Os policiais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, depois que o acusado tentou fugir e dispensou uma mochila, saindo em desabalada carreira com outra mochila nas mãos. Foi perseguido e detido. Na mochila que ele carregava foram encontradas várias porções de crack, além de dinheiro, uma balança e um caderno contendo anotações. Naquela outra que ele havia dispensado antes da fuga foram encontrados os tijolos de maconha. Indagado a respeito, o acusado confessou-lhes o tráfico, informando que cuidava do armazenamento e preparo da droga para venda, inclusive iria fazer uma entrega de parte das substâncias que foram apreendidas. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)." (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). A testemunha trazida pela defesa disse que teria presenciado apenas o momento em que o acusado foi agredido pelos policiais e colocado na viatura. Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, não apenas das 4 (quatro) porções de crack cuja posse ele assumiu, mas também de todo o restante da droga, além da balança e do caderno. A versão por ele apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção

de legitimidade. Obviamente que o depoimento prestado pela testemunha trazida pela defesa não basta para infirmar o teor da prova oral acusatória, ainda mais se considerarmos que os policiais prestaram declarações uníssonas e coesas, enquanto a testemunha teria presenciado apenas parte da abordagem. Aliás, custa crer que os policiais se dessem ao trabalho de forjar tamanha quantidade e diversidade de substâncias, inclusive outras porções de crack idênticas àquelas 4 (quatro) porções cuja posse o acusado assumiu, apenas para incriminá-lo indevidamente. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado estava em local de venda, trazendo consigo droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. De fato: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" A apreensão de uma balança, de um caderno contendo anotações compatíveis com a mercancia e de dinheiro de origem não demonstrada também são circunstâncias indicativas da comercialização, até porque o acusado não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário de acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. A esse respeito: "Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a figura prevista no art.28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Condição de usuário não afasta a traficância. Penas individualizadas e fundamentadas. Regime adequado. Recurso improvido". (sublinhei - TJSP - Apelação Criminal nº 0004302-85.2016.8.26.0269 - 05ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - Re. Des. Damião Cogan - DJe 26.09.2017). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/3 em razão da grande quantidade e diversidade de drogas que o réu trazia consigo, uma delas altamente nociva - cocaína na forma de crack - causadora de dependência rápida e intensa, com danos irreversíveis ao usuário, revelando maior grau de culpabilidade e reprovabilidade de sua conduta, a recomendar a fixação da pena-base acima do mínimo legal). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (processo 0001399-79.2017.8.26.0548 - fls. 45), razão pela qual acrescento mais 1/6 à pena, resultando na reprimenda de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Quanto à confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Realmente: "Saliento que a reincidência, além de

necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apelação Criminal nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). E ainda, em caso desta mesma Vara Criminal: "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06) - RECURSO DA DEFESA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 (Rafael) - IMPOSSIBILIDADE PROVAS FIRMES DA TRAFICÂNCIA Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a tipificação prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 quando presentes diversas circunstâncias que confirmam a destinação comercial do entorpecente apreendido. Pugna pela absolvição por insuficiência de prova. Inviabilidade. Autoria e Materialidade demonstradas. ABSOLVIÇÃO - DESACATO E RESISTÊNCIA (Gilma) Condenação mantida. Depoimentos dos policiais. Validade dos relatos do Delegado e do policial com o prova da condenação. REDUÇÃO DA PENA-BASE (Rafael) -- MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA Possuindo o acusado mais de uma condenação transitadas em julgado antes dos fatos é perfeitamente lícito que uma delas seja considerada para embasar a incidência da agravante da reincidência, e, as demais, para desabonar os seus antecedentes, não havendo que se falar em bis in idem, porquanto se trata de valorações distintas a fatos diverso. APELANTE REINCENTE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - REGIME CARCERÁRIO FECHADO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE. Constatada a reincidência, não se aplica a causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devendo ser mantido o regime carcerário inicial fechado e a negativa de substituição de pena. Não caracteriza bis in idem a utilização da reincidência como circunstância agravante da pena e como causa impeditiva da aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Precedentes do STJ. Recursos improvidos." (sublinhei - TJSP - Apelação nº 1501672-42.2021.8.26.0548) - 12ª Câmara de Direito Criminal - Campinas - v.u. - j. 06.04.2022 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o acusado é reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ - HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, por tratar-se de réu reincidente, condenado por crime equiparado a hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJSP Apelação Criminal nº 1502732-84.2020.8.26.0548 8ª - Câmara Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 154/2022 e CONDENO O RÉU IGOR SAMUEL WAGNER CAMARGO SOARES, RG nº 58.092.194/SP, a cumprir 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar de 777 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO a restituição do celular

apreendido ao legítimo proprietário, ficando, caso contrário, desde já determinada sua doação/destruição, inclusive da balança, observado o artigo 123 do CPP. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 31 de maio de 2022. Eu SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA